

Structure arrêt Cour cassation

- Faits et procédure
- Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Énoncé [Exposé] du moyen

Réponse de la Cour

- Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
 - Énoncé [Exposé] du moyen
 - Réponse de la Cour
- Réponse de la Cour
- PAR CES MOTIFS, la Cour : ...

GUIDE DES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA STRUCTURE ET À LA RÉDACTION DES ARRÊTS

<https://www.courdecassation.fr/files/files/Décisions/Guide%20des%20nouvelles%20règles%20relatives%20à%20la%20structure%20et%20à%20la%20rédaction%20des%20arrêts.pdf>

Cas 2

Interprétation littérale

Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs (...) **dans la mesure où** les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité des organisateurs

Dans la mesure ou = Locution conjonctive

Locution conjonctive = locution qui sert à mettre en rapport, soit deux mots ou deux groupes de mots de même fonction dans une même proposition, soit deux propositions de même fonction ou de fonctions différentes, soit deux phrases.

Lien entre

les services non exécutés & la garantie de remboursement

Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs (...) dans la mesure où **les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité des organisateurs**

Cause de l'inexécution?

La faillite

Interprétation contextuelle

Utiliser les considérants introductifs

Les États membres devraient veiller à ce que les voyageurs achetant un forfait soient **totalelement protégés contre l'insolvabilité de l'organisateur.**

une garantie, en cas d'insolvabilité de l'organisateur, pour **le remboursement de tous les paiements effectués par des voyageurs**

Pour qu'une **protection soit effective**, il faut qu'elle **s'applique dès que, du fait des problèmes de liquidités de l'organisateur des services de voyage ne sont pas exécutés, ne seront pas exécutés ou ne le seront qu'en partie**
la protection devrait être suffisante pour couvrir tous les paiements prévisibles effectués par les voyageurs

Elargissement du contexte

L'article 169 (de la fondamentale) prévoit que le législateur doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs

Révéler la volonté du législateur

Le présent texte vise à adapter le cadre législatif en vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le marché, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides juridiques de la précédente réglementation